

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3659/2538

บริษัทโสธรวิทย์ จำกัด

นายสันติ ศรีใสคำ กับพวก

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจียเจ็งกี กับพวก จำเลยร่วม

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 425

บ. ลูกจ้างของจำเลยร่วมที่ 1 ให้จำเลยที่ 1 ทำงานแทนเมื่อจำเลยที่ 1 ขั้บรรทุกซึ่งอยู่ในระหว่างส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าของจำเลยร่วมที่ 1 ด้วยความประมาทเลินเล่อจนโรงภาพยนตร์ของโจทก์เสียหาย การละเมิดนี้ย่อมนับว่าอยู่ในกรอบแห่งการที่จำเลยร่วมที่ 1 จ้าง จำเลยร่วมที่ 1 จะอ้างว่าบ. มิใช่ลูกจ้างและจำเลยที่ 1 บุตรบ. เป็นผู้กระทำละเมิด เพื่อให้ตนพ้นความรับผิดชอบได้ไม่

บ. ลูกจ้างของจำเลยร่วมที่ 1 ให้จำเลยที่ 1 ทำงานแทนเมื่อจำเลยที่ 1 ขั้บรรทุกซึ่งอยู่ในระหว่างส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าของจำเลยร่วมที่ 1 ด้วยความประมาทเลินเล่อจนโรงภาพยนตร์ของโจทก์เสียหาย การละเมิดนี้ย่อมนับว่าอยู่ในกรอบแห่งการที่จำเลยร่วมที่ 1 จ้าง จำเลยร่วมที่ 1 จะอ้างว่าบ. มิใช่ลูกจ้างและจำเลยที่ 1 บุตรบ. เป็นผู้กระทำละเมิด เพื่อให้ตนพ้นความรับผิดชอบได้ไม่

(สมพงษ์ สอนิเณร-สมภาพ โชติกวนิชย์-จำลอง สุขศิริ)

ศาลจังหวัดยโสธร - นายชัยชนะ อิศระวิทย์
ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายทองหล่อ โฉมงาม

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>